

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、
國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考試別：警察人員考試

等別：三等考試

類科組別：水上警察人員

科目：海上犯罪偵查法學

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

- 一、海巡艇監控一艘外切船舶正往岸際行駛行跡可疑，該船發現海巡艇正在監控，立即加俾逃逸，經攔截並登船檢查，請說明實施檢查之程序及應注意之事項為何？（25分）
- 二、17歲漁民甲某日與友人共謀幫忙駕駛A漁船至海峽中線與大陸漁船接駁中國大陸籍男性乙及越南籍女性丙二人企圖偷渡入境，於臺中外海3浬遭海巡艇登檢查獲，請問甲、乙、丙等三人應依何法令偵辦移送及犯罪運輸工具應如何處置？（15分）另海巡機關針對我國籍漁船載運偷渡犯入境查緝處置作法為何？（10分）
- 三、近年來媒體報導海洋委員會海巡署查獲有漁船載運高經濟價值水產品（如龍蝦、午仔魚、白帶魚），聲稱做為「魚餌」使用，實為海上接駁私運前往中國大陸，請說明是類行為違反何種法令及海洋委員會海巡署安檢所如何與主管機關協力處置？（25分）
- 四、海上犯罪經常是跨國性的，然而國際合作是打擊跨國犯罪的重要策略，從國際合作之脈絡中，那些因素是影響國際司法互助合作之因素？（25分）